

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4587/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด อุทัยธานี  
นาย วรพจน์ ศิริ โยธา

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 318, มาตรา 319

ผู้เสียหายเต็มใจไปกับจำเลย หลังจากที่จำเลยพาผู้เสียหายไปแล้ว ญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงจัดงานพิธีให้ผู้เสียหายและจำเลยแต่งงานกันและมีการมอบค่าสินสอดของหมั้นให้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายผู้เสียหายรับไปแล้วบางส่วน เมื่อจำเลยพาผู้เสียหายกลับมาถึงบ้าน ฝ่ายญาติผู้ใหญ่ของผู้เสียหายได้จัดพิธีบอกผีบ้านผีเรือนตามประเพณีก่อนให้ผู้เสียหายเข้าบ้านพฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่า ที่จำเลยพาผู้เสียหายไปนั้นมีเจตนาที่จะพาไปเป็นภรรยาตั้งแต่แรก เพราะไม่ได้ความว่าจำเลยมีภรรยาอยู่ก่อนแล้ว ดังนี้ การที่จำเลยพาผู้เสียหายไปเพื่อเป็นภรรยา แม้ผู้เสียหายจะยังเป็นผู้เยาว์อยู่ก็ไม่ใช่เป็นการละเมิดต่ออำนาจปกครองของมารดาและแม้จำเลยจะร่วมประเวณีกับผู้เสียหายระหว่างที่พักอยู่ด้วยกันก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการพาผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจาร การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรคแรก และวรรคท้าย จำคุก 3 ปี คำให้การจำเลยเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คำจำคุก 2 ปี 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับกันฟังได้ว่าจำเลยกับผู้เสียหาย ไปเที่ยวดูลิเกด้วยกัน แต่ตอนขากลับแทนที่จำเลยจะพาผู้เสียหายไปส่งบ้านกลับ พาผู้เสียหายซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่ในปกครองของมารดาไปพักค้างแรมกับจำเลยหลาย แห่งเป็นเวลาหลายวัน ในระหว่างพักค้างแรมอยู่ด้วยกัน จำเลยได้ร่วมประเวณีกับผู้เสียหายด้วย คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า ที่จำเลยพาผู้เสียหายไปดังกล่าวจะ มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามฟ้องหรือไม่พยานโจทก์คือผู้เสียหายเบิกความยืนยัน ว่า จำเลยพาไปโดยผู้เสียหายไม่เต็มใจไปด้วย โดยมีรายละเอียดเป็นสำคัญว่า ก่อนที่ จำเลยจะพาผู้เสียหายกลับไปส่งบ้าน จำเลยพาผู้เสียหายไปพักที่บ้านนางแก้ว เนาว กุล น้ำของจำเลย 1 คืน รุ่งขึ้นพาย้ายไปพักที่ห้างซึ่งอยู่ในไร่อีก 2 คืน จากนั้นพาย้าย ไปพักที่บ้านนายดอนน้ำของจำเลยอีกประมาณ 2 คืน สุดท้ายพากลับไปพักที่บ้าน กำนันอุ๊ดอีก 1 คืน พิจารณาคำเบิกความของผู้เสียหายแล้ว ที่ผู้เสียหายว่าไม่เต็มใจ ไปด้วยกับจำเลยนั้น ได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่าที่ไปพักที่บ้านนางแก้ว ใน คืนแรกนั้นเมื่อไปถึงที่บ้านดังกล่าวยังสร้างไม่เสร็จไม่มีคนอยู่ จำเลยได้ไปเอาเครื่อง นอนที่บ้านอีกหลังหนึ่งของนางแก้ว โดยให้ผู้เสียหายรออยู่ที่บ้านดังกล่าวเห็นว่า ระหว่างที่ผู้เสียหายรออยู่นั้น ถ้าผู้เสียหายไม่เต็มใจไปกับจำเลย ผู้เสียหายย่อมมี

โอกาสหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถบนั้นได้ หากจะฟังว่าผู้เสียหายกลัวไม่กล้าหลบหนีเพราะขณะนั้นเป็นเวลาค่าคืน แต่ก็ยังได้รับความจากผู้เสียหายอีกว่าตอนที่ย้ายจากบ้านนายดอนเพื่อกลับบ้าน ระหว่างทางมารดาจำเลยและจำเลยได้พาผู้เสียหายแวะที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกัณฑ์ จากนั้นก็พาผู้เสียหายไปพักที่บ้านกำนันอุ๊ด เห็นว่า ตอนแวะที่สถานีตำรวจก็ดีและตอนที่พักที่บ้านกำนันอุ๊ดก็ดี หากผู้เสียหายไม่เต็มใจไปกับจำเลยและประสงค์จะแยกไปเสียจากจำเลยผู้เสียหายย่อมมีโอกาทำได้ โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือกำนันอุ๊ด แต่ผู้เสียหายก็หาได้แจ้งไม่ โดยไม่มีเหตุผลมาสนับสนุนว่าเหตุใดจึงไม่แจ้งประกอบกับตลอดเวลาที่พักอยู่กับจำเลย ไม่ได้ความว่าถูกจำเลยกักขังหรือควบคุม แต่กลับแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายอยู่อย่างอิสระ พฤติการณ์ของผู้เสียหายดังกล่าวนอกจากจะผิดปกติวิสัยของผู้ที่อ้างว่าไม่เต็มใจไปกับจำเลยแล้วยังเชื่อมกับคำเบิกความของจำเลยที่ว่า ผู้เสียหายตกลงหนีไปอยู่กับจำเลยเพราะต่างรักใคร่ชอบพอกันฉันท์สาวมาก่อนอีกด้วย ดังนี้ ไม่น่าเชื่อว่าผู้เสียหายไม่เต็มใจไปกับจำเลยดังที่ผู้เสียหายเบิกความ แต่เชื่อว่าผู้เสียหายเต็มใจหนีไปกับจำเลยเพราะมีความรักใคร่กันฉันท์สาวมาก่อน ปัญหาต่อไปมีว่า ที่จำเลยพาผู้เสียหายไปดังกล่าวเป็นการพาไปเพื่อการอนาจารหรือไม่เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายเต็มใจไปกับจำเลยดังไว้วินิจฉัยแล้วข้างต้น ประกอบกับโจทก์และจำเลยก็นำสืบรับกันว่า หลังจากที่จำเลยพาผู้เสียหายไปแล้วญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงจัดงานพิธีให้ผู้เสียหายและจำเลยแต่งงานกัน ได้มีการกำหนดวันแต่งงานและมอบค่าสินสอดของหมั้นให้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายผู้เสียหายรับไปแล้วบางส่วนเป็นเงิน 5,000 บาท เมื่อจำเลยพาผู้เสียหายกลับมาถึงบ้านก็ได้ความว่า ฝ่ายญาติผู้ใหญ่ของผู้เสียหายได้จัดพิธีบอกผีบ้านผีเรือนตามประเพณีก่อนให้ผู้เสียหายเข้าบ้าน พฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่า ที่จำเลยพาผู้เสียหายไปนั้นมีเจตนาที่จะพาไปเป็นภรรยาตั้งแต่นั้น เพราะไม่ได้ความว่าจำเลยมีภรรยาอยู่ก่อนแล้วดังนี้ การที่จำเลยพาผู้เสียหายไปเพื่อเป็นภรรยา แม้ผู้เสียหายจะยังเป็นผู้เยาว์อยู่ก็ไม่ใช่เป็นการละเมิดต่ออำนาจ

ปกครองของมารดาและแม่จําเลยจะร่วมประเวณีกับผู้เสียหายระหว่างที่พักรักษาตัว  
กันก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการพาผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารการกระทำของจําเลยไม่เป็น  
ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารดังที่โจทก์ฟ้อง"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |